



Avocats

Romain BLANDIN
Tél. Direct 02 35 12 62 11
rblandin@dpr-avocat.fr

Jean-Claude DMITROFF
Tél. Direct 02 35 12 62 12
cdecultot@dpr-avocat.fr

Thomas DUBREIL
Tél. Direct 02 35 12 62 17
tdubreil@dpr-avocat.fr

Eléonore LAB SIMON
Tél. Direct 02.35.12.62.17
elabsimon@dpr-avocat.fr

Elsa LEON
Tél. Direct 02.35.12.62.11
elon@dpr-avocat.fr

Michel ROSE
Tél. Direct 02 35 12 62 13
lvarin@dpr-avocat.fr

Juriste

Corinne SIGWALT
csigwalt@dpr-avocat.fr

22, rue Raymond Aron
B.P. 545
La Vatine
76284 MT-ST-AIGNAN Cedex

Téléphone :

02 35 12 62 10

Télécopie :

02 35 12 01 23

Case n°154

PROJET

Envoi par OPALEXE

N/réf. : JCD/RB/EM - 20160333
Affaire : CITYA - SDC ECLAT DE VERT / AKERYS PROMOTION
V/Réf. : 2021/010 - ECLAT DE VERT

DIRE N° 5

Monsieur l'Expert,

En application des dispositions de l'article 276 du Code de Procédure Civile, je me permets de vous adresser le présent dire qui fait suite à la réception de votre courrier du 9 juin 2023 en réponse à mon dire n° 4 du 31 janvier 2023.

A titre liminaire, le syndicat des copropriétaires de la résidence ECLAT DE VERRE maintient l'intégralité des observations formulées dans ses direx précédents.

A ce stade de l'expertise judiciaire, le syndicat des copropriétaires tient à vous informer qu'il a parfaitement appréhendé les remarques que vous avez formulées dans votre courrier du 9 juin 2023, notamment quant aux devis produits par le syndicat des copropriétaires pour la reprise des désordres.

Compte tenu de vos observations, le syndicat des copropriétaires a pris la décision de confier une mission de maîtrise d'œuvre complète à Madame SAMY-ROPERs, et non une simple mission de maîtrise d'œuvre d'exécution tel qu'il l'avait été initialement envisagé.

Vous trouverez ci-joint le devis de Madame SAMY-ROPERs en date du 12 juillet 2023 établi en ce sens.

Je vous remercie de bien vouloir me faire part de votre accord sur les termes de ce devis afin que Madame SAMY-ROPERs puisse mettre en œuvre son étude dans les meilleurs délais.

Monsieur Yvon SERRES

Expert
65 Rue Jean Dominique Cassini
76230 BOIS GUILLAUME

Mont Saint Aignan, le 2 août 2023

En toutes hypothèses, à réception de l'étude de Madame SAMY-ROPERS, je ne manquerai naturellement pas de vous l'adresser pour validation.

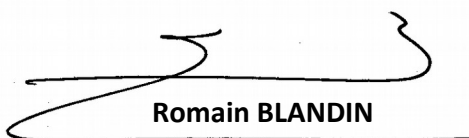
Je prends bonne note enfin que vous allez saisir le Juge chargé du suivi des mesures d'instruction afin d'obtenir la communication des plans sollicités auprès de la société EDELIS, et vous remercie par avance de bien vouloir me faire tenir copie de toute correspondance qui pourrait être adressée au Juge en ce sens.

A ce stade, je reste dans l'attente de votre avis, conformément aux dispositions de l'article 245 du Code de Procédure Civile, quant à la mise en cause de la société ARCHITEOS, lequel ne pourra intervenir qu'une fois que vous serez en possession desdits plans.

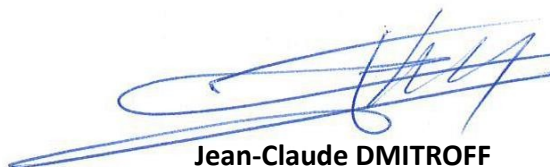
Je vous remercie de bien vouloir considérer la présente comme un dire au sens de l'article 276 du Code de Procédure Civile, sans renonciation aux précédentes observations dont vous me dispenserez du rappel exhaustif, et de l'annexer à votre rapport en répondant aux observations qui y sont contenues.

J'adresse naturellement une copie du présent dire à l'ensemble de mes contradicteurs sur la cause.

Je vous prie de croire, Monsieur l'Expert, en l'assurance de mes sentiments dévoués.



Romain BLANDIN



Jean-Claude DMITROFF